



PUTUSAN

Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FERDY SANJAYA SEMBIRING;
Tempat lahir	: Munthe;
Umur /tanggal lahir	: 30 Tahun / 27 juni 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebengsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln Prona No 10 Kec Medan selayang kota medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 08-12-2016 s/d 27-12-2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum selama 40 hari sejak tanggal 28-12-2016 s/d 05-02-2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 06-02-2017 s/d 07-03-2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07-03-2017 s/d 26-03-2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16-03-2017 s/d 14-04-2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15-04-2017 s/d 13-06-2017

Terdakwa menyatakan akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum (INSTITUTE LEGAL AID) AN NAHL”, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 17 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 735/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 16 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 22 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERDI SANJAYA SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa FERDI SANJAYA SEMBIRING dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 188 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 100 gram.
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung No. 0822 1909 2014.
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung No. 0821 6760 8287.Dipergunakan dalam perkara Sri Kurnia.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FERDY SANJAYA SEMBIRING bersama-sama dengan SRI KURNIA (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sekira pukul 03.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Medan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan **"percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 wib, datang informen memberitahukan kepada saksi MH SILAHI dan ELMIJAR HUSNI, bahwa SRI KURNIA menjual narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut lalu saksi MH SILAHI dan ELMIJAR HUSNI menyusun rencana untuk melakukan penangkapan Sri Kurnia dengan cara menyuruh informen untuk memesan shabu sebanyak 500 gram kepada Sri Kurnia lalu informen menghubungi Sri Kurnia dan berpura-pura mau membeli narkotika jenis shabu.
- Bahwa Sri Kurnia mengajak informen untuk bertemu esok harinya tanggal 30 Nopember 2016 di Jl Sei Batu Gingging Kota Medan dan saksi MH SILAHI dan ELMIJAR HUSNI tetap melakukan pengawasan terhadap Sri Kurnia, setelah bertemu lalu Sri Kurnia menjelaskan kepada informen akan menghubungi informen apabila narkotika jenis shabunnya telah tersedia, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016, informen diminta oleh Sri Kurnia untuk datang menemuinya di sebuah rumah kos yang terletak di Jl. Sei Wampu Baru Kota Medan, bahwa sekira pukul 22.00 Wib informen datang menemui Sri Kurnia di tempat tersebut dan pada saat itu Sri Kurnia menjelaskan bahwa ia belum dapat menyediakan narkotika jenis shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib Sri Kurnia menghubungi informen dan mengatakan bahwa shabunya sudah ada sebanyak 300 (tiga ratus) gram lalu informen meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika shabu tersebut ke Jl. Brigjen Katamso Kota Medan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wib datang Sri Kurnia bersama-sama dengan terdakwa FERDY SANJAYA SEMBIRING untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada informen di dalam sebuah mobil yang diparkir di Jl. Brigjen Katamso Kecamatan Medan Kota Medan, lalu pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sri Kurnia.
- Bahwa Sri Kurnia mendapat narkotika jenis shabu dengan cara memesan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, lalu terdakwa menyediakan shabu sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus) gram yang didapatnya dari Atok (DPO)

- Bahwa pada saat penangkapan berhasil disita barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket seberat 188 (seratus delapan puluh delapan) gram dan seberat 100 (seratus) gram dan 2 unit Hp beserta kartunya.
- Adapun perbuatan terdakwa melakukan permufakatan dengan Sri Kurnia menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sri Kurnia serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 13468/NNF/2016, tanggal 16 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama SRI KURNIA dan FERDY SANJAYA SEMBIRING adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

FERDY SANJAYA SEMBIRING bersama-sama dengan SRI KURNIA (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 03.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Medan Kota Medan "**percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan anak Agung Panggoaran dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 wib, datang informen memberitahukan kepada saksi MH SILAHI dan ELMIJAR HUSNI, bahwa SRI KURNIA menjual narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut lalu saksi MH SILAHI dan ELMIJAR HUSNI menyusun rencana untuk melakukan penangkapan Sri Kurnia

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyuruh informen untuk memesan shabu sebanyak 500 gram kepada Sri Kurnia lalu informen menghubungi Sri Kurnia dan berpura-pura mau membeli narkoba jenis shabu.

- Bahwa Sri Kurnia mengajak informen untuk bertemu esok harinya tanggal 30 Nopember 2016 di Jl Sei Batu Gingging Kota Medan dan saksi MH SILAHI dan ELMIJAR HUSNI tetap melakukan pengawasan terhadap Sri Kurnia, setelah bertemu lalu Sri Kurnia menjelaskan kepada informen akan menghubungi informen apabila narkoba jenis shabunya telah tersedia, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016, informen diminta oleh Sri Kurnia untuk datang menemuinya di sebuah rumah kos yang terletak di Jl. Sei Wampu Baru Kota Medan, bahwa sekira pukul 22.00 Wib informen datang menemui Sri Kurnia di tempat tersebut dan pada saat itu Sri Kurnia menjelaskan bahwa ia belum dapat menyediakan narkoba jenis shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib Sri Kurnia menghubungi informen dan mengatakan bahwa shabunnya sudah ada sebanyak 300 (tiga ratus) gram lalu informen meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba shabu tersebut ke Jl. Brigjen Katamso Kota Medan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wib datang Sri Kurnia bersama-sama dengan FERDY SANJAYA SEMBIRING datang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada informen di dalam sebuah mobil yang diparkir di Jl. Brigjen Katamso Kecamatan Medan Kota Medan, lalu pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sri Kurnia.
- Bahwa Sri Kurnia mendapat narkoba jenis shabu dengan cara memesan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyediakan shabu sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus) gram yang didapatnya dari Atok (DPO)
- Bahwa pada saat penangkapan berhasil disita barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket seberat 188 (seratus delapan puluh delapan) gram dan seberat 100 (seratus) gram dan 2 unit Hp beserta kartunya.
- Adapun perbuatan terdakwa melakukan permufakatan dengan Sri Kurnia menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sri Kurnia serta barang bukti dibawa ke

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Kantor Dlt. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 13468/NNF/2016, tanggal 16 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama SRI KURNIA dan FERDY SANJAYA SEMBIRING adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MH. SILALAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 03.15 wib di Jln Brigjen katamso kec. Medan kota Kodya medan tepatnya dipinggir jalan sedangkan SRI KURNIA didalam mobil;
 - Bahwa barang bukti yang dapat disita dari terdakwa adalah 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 188 (seratus delapan puluh delapan) gram 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 100 (seratus) gram 1 (satu) unit HP merk samsung dengan nomor: 082167608287;
 - Bahwa cara penangkapan pada awalnya pada hari Selasa tanggal 29 nopember 2016 sekira pukul 10.00 wib datang seorang informan yang layak dipercaya dan tidak bersedia diberitahu identitasnya menjumpai saksi dengan rekan lainnya menerangkan bahwa terdapat seorang perempuan yaitu SRI KURNIA yang bersedia menjual Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ELMIJAR HUSNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menjual,menerima,menyerahkan,menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki,menyimpan,menguasai narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 03.15 wib di Jln Brigjen katamso kec. Medan kota Kodya medan tepatnya dipinggir jalan sedangkan SRI KURNIA didalam mobil;
- Bahwa barang bukti yang dapat disita dari terdakwa adalah 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 188 (seratus delapan puluh delapan) gram 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 100 (seratus) gram 1 (satu) unit HP merk samsung dengan nomor: 082167608287;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan saya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 03.15 wib di Jln Brigjen katamso kec. Medan kota Kodya medan tepatnya didalam sebuah mobil sedangkan FERDY SANJAYA SEMBIRING berada dipinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli,memiliki,menguasai,menyimpan,menyediakan,menjual dan menyerahkan Narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Barang Bukti yang didapat dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 188 gr (seratus delapan puluh delapan gram) 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 100 gr (seratus gram) 2 (dua) unit HP merk Samsung dengan nomor kartu 082219092014 dan 082167608287;
- Bahwa benar Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya dan SRI KURNIA adalah pada saat akan melakukan penjualan narkoba jenis sabu;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 188 gr (seratus delapan puluh delapan gram) 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 100 gr (seratus gram) 2 (dua) unit HP merk Samsung dengan nomor kartu 082219092014 dan 082167608287;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dimana Saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 03.15 wib di jl brigjen katamso kec. Medan kota kodya medan tepatnya di dalam mobil sedangkan FERDY SANJAYA SEMBIRING dipinggir jalan ;
- Bahwa benar Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya dan FERDY SANJAYA SEMBIRING adalah pada saat akan melakukan penjualan narkoba jenis sabu dan pada saat itu saya sedang menyerahkan narkoba jenis sabu dengan pembeli lalu FERDY SANJAYA SEMBIRING yang sedang menunggu saya tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli,memiliki,menguasai,menyimpan,menyediakan,menjual dan menyerahkan Narkoba jenis Sabu-sabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) plastic klip bening tembus pandang berisikan Narkoba jenis shabu seberat 200 (dua ratus) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 085261531826, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 085275760487;
- Bahwa benar Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 188 gr (seratus delapan puluh delapan gram) 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 100 gr (seratus gram) 2 (dua) unit HP merk Samsung dengan nomor kartu 082219092014 dan 082167608287;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan berbentuk Subsidaritas artinya dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan ancaman pidananya, yang mana Terdakwa sesungguhnya hanya didakwa melakukan satu perbuatan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang,
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum,
3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.

Ad.1. Setiap orang .

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Bahwa dalam hal ini orang perorangan adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa FERDY SANJAYA SEMBIRING, di persidangan terdakwa

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu terdakwa FERDI SANJAYA SEMBIRING, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur setiap orang kami nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum,

Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram dari pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa FERDY SANJAYA SEMBIRING bersama-sama dengan saksi Sri Kurnia (disidangkan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib telah menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 300 gram kepada pembeli yaitu informen bertempat di Jalan Jl. Brigjen Katamso Kota Medan.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I (satu) dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 wib, saksi MH SILALAH dan ELMIJAR HUSNI, mendapat informasi dari informen bahwa saksi Sri Kurnia ada menjual narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut lalu saksi MH SILALAH dan ELMIJAR HUSNI menyusun rencana untuk melakukan penangkapan saksi Sri Kurnia dengan cara menyuruh informen untuk memesan shabu sebanyak 500 gram lalu informen menghubungi saksi Sri Kurnia dan memesan shabu kepada saksi Sri Kurnia.

Bahwa saksi Sri Kurnia mengajak informen untuk bertemu esok harinya tanggal 30 Nopember 2016 di Jl Sei Batu Gingging dan saksi MH SILALAH dan ELMIJAR HUSNI tetap melakukan pengawasan terhadap Sri Kurnia, setelah bertemu lalu saksi Sri Kurnia menjelaskan kepada informen akan menghubungi informen apabila narkoba jenis shabunya telah tersedia, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016, informen diminta oleh saksi Sri Kurnia untuk datang menemui di sebuah rumah kos yang terletak di Jl. Sei Wampu Baru Kota Medan, bahwa sekira pukul 22.00 Wib informen datang menemui saksi Sri Kurnia di tempat tersebut dan pada saat itu saksi Sri Kurnia menjelaskan bahwa ia belum dapat menyediakan narkoba jenis shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib saksi Sri Kurnia menghubungi informen dan mengatakan bahwa shabunya sudah ada sebanyak 300 (tiga ratus) gram lalu informen meminta saksi Sri Kurnia untuk mengantarkan narkoba shabu tersebut ke Jl. Brigjen Katamso Kota Medan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 03.00 Wib, datang saksi Sri Kurnia bersama-sama dengan terdakwa FERDY SANJAYA SEMBIRING untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada informen di dalam sebuah mobil yang diparkir di Jl. Brigjen Katamso, lalu pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa FERDY SANJAYA SEMBIRING dan saksi Sri Kurnia

Bahwa saksi Sri Kurnia menjual narkoba shabu kepada pembeli seharga Rp. 60.000.000, (enam puluh juta) per 100 (seratus) gram sedangkan saksi Sri Kurnia membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Atok seharga Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) per 100 (seratus) gram sehingga saksi Sri Kurnia mendapat keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 100 (seratus) gram, dengan total keuntungan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan saksi Sri Kurnia akan memberikan imbalan kepada terdakwa namun belum disebutkan berapa yang akan diberikan kepada terdakwa.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 2 paket yaitu berat 188 (seratus delapan puluh delapan) gram dan 100 (seratus) gram yang diserahkan oleh saksi Sri Kurnia dan terdakwa Ferdi Sanjaya Sembiring kepada pembeli di dapat dari Atok (DPO). Adapun perbuatan terdakwa melakukan permufakatan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak dapat menunjukkan surat izin dari yang berwenang untuk menguasai, memakai maupun mengedarkan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 188 gr (seratus delapan puluh delapan gram) 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 100 gr (seratus gram) 2 (dua) unit HP merk Samsung dengan nomor kartu 082219092014 dan 082167608287;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FERDY SANJAYA SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara (sembilan) Tahun Denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastic bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 188 gram
- 1(satu) bungkus plastic bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 100 gram
- 1(satu) unit HP merk samsung No. 0822 1909 2014
- 1(satu) unit HP merk samsung No. 0821 6760 8287

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017, oleh **JOHNY JH SIMANJUNTAK SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **ERINTUAH DAMANIK SH.MH**, dan **SABARULINA GINTING SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **07 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI AFNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh HASLINDA HASAN, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERINTUAH DAMANIK SH.MH,

JOHNY JH SIMANJUNTAK SH.MH

SABARULINA GINTING SH.MH

Panitera Pengganti,

SRI AFNI S.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2017/PN Mdn